PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tribunal de Justiça • Comarca de Campinas • 4ª Vara Cível Central

---

Processo Digital nº:	**1018492-75.2025.8.26.0114**
Classe / Assunto:	Procedimento Comum Cível — Indenização por Dano Moral e Material
Requerente (Autor):	**MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA**
CPF do Requerente:	**628.391.405-77**
Requerido (Réu):	BANCO CRÉDITO RÁPIDO S/A (CNPJ: 01.234.567/0001-89)
Valor da Causa:	R$ 52.800,00
Data de Distribuição:	14/03/2025

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada por **MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA (CPF: 628.391.405-77)** em face de **BANCO CRÉDITO RÁPIDO S/A**. Narra o autor, em síntese, que foi surpreendido com sucessivos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e conta corrente, correspondentes a empréstimo consignado no valor de R$ 18.640,00 que jamais solicitou ou anuiu.

Devidamente citada, a instituição financeira ré ofereceu contestação arguindo regularidade da contratação. Determinada por este juízo a realização de perícia técnica grafotécnica, o laudo pericial oficial de fls. 182/204 concluiu categoricamente pela inautenticidade e falsidade da assinatura constante na cédula de crédito bancário, decorrente de fraude praticada por terceiro.

Diante do farto acervo probatório e da manifesta falha na prestação dos serviços bancários (Súmula 479 do STJ), com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos na petição inicial para:

1. **Declarar a nulidade absoluta** do contrato de empréstimo consignado nº 99887766, bem como a total inexigibilidade de qualquer débito dele originado;
2. **Condenar o banco réu à restituição em dobro** de todas as parcelas indevidamente descontadas da conta do autor, no montante global de R$ 18.640,00 (dezoito mil, seiscentos e quarenta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;
3. **Condenar o banco réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais)** a título de indenização por danos morais, diante da privação injusta de verba alimentar;

4. **Determinar a expedição imediata de ofício** ao INSS e ao Banco Central do Brasil para liberação definitiva da margem consignável do autor no prazo peremptório de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em razão da sucumbência integral, condeno a instituição bancária ré ao ressarcimento das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

Campinas (SP), 17 de Outubro de 2026.

Dr. Fernando Prado de Assis
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível
